

1500185-58.2021.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... Não trabalhava. Tem passagem por tráfico, porte de armas e assalto. Nada tem contra a vítima e testemunhas.

A vítima BRUNA DAIANE RAMOS, ouvida na fase inquisitiva (fl. 52), declarou: "NARRA QUE TRABALHA NA FARMÁCIA MATÃO FARMA, LOCAL ONDE OCORREU O ROUBO, O QUAL ESTAVA COM MAIS DOIS COLEGAS DE TRABALHO, QUANDO, POR VOLTA DAS 15H DO DIA 11/11/2021, ENTRARAM DOIS SUJEITOS USANDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500185-58.2021.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500185-58.2021.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Victor Miranda

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

JOÃO VICTOR MIRANDA, qualificado nos autos (fl. 78), foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 11 de novembro de 2020, por volta das 16h20, na Rua Pedro Bigal, 1107, Bela Vista, nesta cidade e comarca de Matão, com outra pessoa até o momento não identificada, agindo em concurso e unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito comum R\$ 10.000,00 pertencentes à pessoa jurídica "Matão Farma".

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela aplicação da pena no patamar mínimo.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

O réu JOÃO VICTOR MIRANDA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitativa resultou demonstrada através do boletim de ocorrência nº

636/2020 (fls. 04/05); relatório de investigação (fls. 06/11); auto de exibição e apreensão (fls. 12 e 41), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa.

O réu JOÃO VICTOR MIRANDA, no interrogatório policial (fls. 55/56), declarou: "QUE A POLÍCIA ADENTROU NA CASA DE SUA AVÓ (SRA. APARECIDA) NO DIA 12/11/2021, FATO REGISTRADO NO RDO 1506/2020, PORÉM INFORMOU QUE NÃO ESTAVA NO LOCAL NESTE DIA E HORÁRIO, E SIM DORMINDO NA CASA DE SUA TIA, A QUAL NÃO SOUBE DECLINAR O NOME, E QUE A DROGA ENCONTRADA ENTERRADA NA CASA DA SRA. APARECIDA É DE SUA PROPRIEDADE. EM RELAÇÃO AO ROUBO DA FARMÁCIA MATÃO FARMA OCORRIDO NO DIA 11/11/2020, DISSE NÃO TER NENHUMA RELAÇÃO COM ESTE FATO E DESCONHECE E ALEGA LHE PERTENCER OS OBJETOS ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DA SRA. APARECIDA, UTILIZADOS PELOS AUTORES DO DELITO, QUAIS SEJAM, UMA CAMISETA PRETA COM DESENHO DE CAVEIRA NAS COSTAS E UMA MÁSCARA DE MONSTRO COM FACA ENFIADA NO ROSTO". Em Juízo confessou a prática delitiva. Está arrependido. Tem 23 anos. É solteiro. Possui um filho. Não trabalhava. Tem passagem por tráfico, porte de armas e assalto. Nada tem contra a vítima e testemunhas. A vítima BRUNA DAIANE RAMOS, ouvida na fase inquisitiva (fl. 52), declarou: "NARRA QUE TRABALHA NA FARMÁCIA MATÃO FARMA, LOCAL ONDE OCORREU O ROUBO, O QUAL ESTAVA COM MAIS DOIS COLEGAS DE TRABALHO, QUANDO, POR VOLTA DAS 15H DO DIA 11/11/2021, ENTRARAM DOIS SUJEITOS USANDO MÁSCARAS, OS QUAIS ESTAVAM COM TODO O ROSTO COBERTO, E, POR ISSO, NÃO FOI POSSÍVEL VER AS SUAS FACES. OS CRIMINOSOS ADENTRARAM NO ESTABELECIMENTO UTILIZANDO ARMA DE FOGO E ANUNCIARAM O "ASSALTO". A DEPOENTE NÃO SE RECORDA A MANEIRA QUE OS CRIMINOSOS ESTAVAM VESTIDOS, EM FACE DO TEMPO TRANSCORRIDO E DE A FARMÁCIA ONDE TRABALHA TER SIDO ASSALTADA VÁRIAS VEZES, O QUE DIFICULTA LEMBRAR COM MAIORES DETALHES. A DEPOENTE AFIRMA NÃO SER POSSÍVEL FAZER O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DOS ASSALTANTES, POIS ELES ESTAVAM COM OS ROSTOS COBERTOS POR MÁSCARA, SENDO QUE UM DEIXOU A MÁSCARA CAIR NA CALÇADA PRÓXIMO A FARMÁCIA E O OUTRO ESTAVA COM UMA MÁSCARA BRANCA QUE COBRIA SOMENTE A PARTE DA FRENTE DO ROSTO, TENDO TAMBÉM DEIXADO CAIR UM BONÉ. NARRA QUE UM FICOU DENTRO DA FARMÁCIA, ENQUANTO O OUTRO ENTROU PARA DENTRO DO BALCÃO, E RETIROU O DINHEIRO DO CAIXA, E POSTERIORMENTE FOI ATÉ O ESCRITÓRIO E SUBTRAIU OUTRA QUANTIA, QUE CONFORME A DECLARANTE RESULTOU NUM TOTAL DE APROXIMADAMENTE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). A DEPOENTE RELATA QUE UM DOS SUJEITOS TINHA UMA TATUAGEM NA PARTE POSTERIOR DOS DEDOS ONDE ESTAVAM INSCRITOS ALGUNS NÚMEROS QUE ACREDITA SE TRATAR DO NÚMERO 1533. APÓS SE APOSSAREM DOS VALORES, OS INDIVÍDUOS EMPREENDERAM FUGA SENTIDO RUA PEDRO BIGAIL. EM ATO CONTÍNUO, A DEPOENTE LIGOU PARA A POLÍCIA MILITAR, QUE LOGO COMPARECEU AO LOCAL". Em Juízo ratificou a versão apresentada.

A testemunha Policial Civil JOÃO RAFAEL BARBOSA, em relatório de investigação de fls. 06/11, relatou que: "RELATAMOS A VOSSA EXCELENCIA QUE DILIGENCIAMOS NO SENTIDO DE IDENTIFICAR E QUALIFICAR O INVESTIGADO, QUE PRATICOU CRIME DE ROUBO AO ESTABELECIMENTO DA VÍTIMA, NA DATA E HORA DOS FATOS, CONFORME RDO 636/2020 - 01º D.P DE MATÃO. TRATA-SE DE JOÃO VICTOR MIRANDA, RG 43.617.889 SSP/SP, NASCIDO EM 30/07/1998, NATURAL DE MATÃO/SP, FILHO DE CRISTIANA MARIA MIRANDA, RESIDENTE À RUA LAZARO DE CASTRO FREITAS - Nº 54 - BUSSOLA, NESTA. [IMAGEM]. DOS FATOS. CONFORME RDO 636/2020 - 01º D.P MATÃO, NATUREZA DE ROUBO, COM DATA DO FATO 11/11/2020, DOIS INDIVÍDUOS DESCONHECIDOS ARMADOS ADENTRARAM O ESTABELECIMENTO DA VÍTIMA, DENOMINADO "MATÃO FARMA" E MEDIANTE GRAVE AMEAÇA SUBTRAÍRAM A QUANTIA APROXIMADA DE DEZ MIL REAIS. AINDA SEGUNDO RELATO, UM DOS INDIVÍDUOS ERA MAGRO, ALTO, DE COR PARDA E ESTAVA TRAJANDO CALÇA PRETA, CAMISETA PRETA COM UM DESENHO DE CAVEIRA NAS COSTAS, UMA CAMISETA DE COR LARANJA AMARRADA NO BRAÇO DIREITO E UMA MÁSCARA NA FACE. O OUTRO INDIVÍDUO ERA GORDO, BAIXO, DE COR BRANCA, CALÇA JEANS, CAMISETA DE COR CINZA E COM UMA MÁSCARA NO ROSTO. CONFORME RDO 1506/2020 - DEL. POL. MATÃO, NATUREZA DE TRÁFICO DE DROGAS, COM DATA DO FATO 12/11/2020, POLICIAIS MILITARES RECEBERAM DENÚNCIA DE QUE O INVESTIGADO ESTARIA ENVOLVIDO EM ROUBO, NO DIA ANTERIOR, NA FARMÁCIA "MATÃO FARMA"; CHEGANDO AO LOCAL OS MILICIANOS VISUALIZARAM O INVESTIGADO, O QUAL EMPREENDEU FUGA, PULANDO OS MUROS DOS VIZINHOS. EM CONTATO COM A AVÓ DO INDICIADO, SRA. APARECIDA, ESTA AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS EM SUA RESIDÊNCIA. EM VISTORIA PELO QUARTO DO INVESTIGADO, FOI LOCALIZADO GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS, BALANÇA DE PRECISÃO E APETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO DE DROGAS. NO QUARTO TAMBÉM FOI LOCALIZADA UMA CAMISETA DE COR PRETA, COM UM DESENHO

DE CAVEIRA NAS COSTAS E UMA MÁSCARA (FANTASIA DE MONSTRO), OBJETOS ESTES COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DAS VESTIMENTAS UTILIZADAS PELOS AUTORES DO ROUBO À FARMÁCIA. DA INVESTIGAÇÃO. ASSIM QUE ESTA EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO TOMOU CONHECIMENTO DO REGISTRO DO ROUBO, INICIARAM-SE AS INVESTIGAÇÕES, NO INTUITO DE IDENTIFICAR OS DOIS AUTORES DO CRIME. NOS DIRIGIMOS AO LOCAL DO FATO, FARMÁCIA "MATÃO FARMA", ONDE TIVEMOS ACESSO AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. SEGUE ABAIXO AS IMAGENS DOS DOIS INDIVÍDUOS, BEM COMO DAS VESTIMENTAS QUE ESTAVAM UTILIZANDO NO DIA DO ROUBO EM QUESTÃO [IMAGEM]. SEGUE ABAIXO IMAGEM DA CAMISETA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO INVESTIGADO JOÃO VICTOR. A CAMISETA É IDÊNTICA ÀQUELA USADA PELO INDIVÍDUO NO CRIME DE ROUBO [IMAGEM]. SEGUE ABAIXO IMAGEM DA MÁSCARA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO INVESTIGADO JOÃO VICTOR. A MÁSCARA É IDÊNTICA ÀQUELA USADA PELO INDIVÍDUO (COMPLEIÇÃO GORDA) NO CRIME DE ROUBO [IMAGEM]. DOS REGISTROS POLICIAIS. O INVESTIGADO JOÃO VICTOR MIRANDA POSSUI DIVERSOS REGISTROS POLICIAIS, PELOS CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATUALMENTE, JOÃO ESTÁ PRESO POR MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA POR CRIME DE ROUBO, OCORRIDO NA CIDADE DE DOBRADA/SP. CUMPRE SALIENTAR QUE ELE É SUSPEITO DE DIVERSOS OUTROS ROUBOS OCORRIDOS NA CIDADE MATÃO/SP. DA CONCLUSÃO. ATRAVÉS DE INVESTIGAÇÕES REALIZADAS ATÉ O MOMENTO PELA SIG (SETOR DE INVESTIGAÇÕES GERAIS), COM BASE NAS PROVAS APRESENTADAS NESTE PRESENTE RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO, CONCLUI-SE QUE, TODOS ESSES FATOS DEMONSTRAM FORTES INDÍCIOS DE QUE O INVESTIGADO JOÃO VICTOR MIRANDA TENHA PRATICADO O CRIME DE ROUBO, OCORRIDO NO DIA 11/11/2020, NO ESTABELECIMENTO "MATÃO FARMA", NO MUNICÍPIO DE MATÃO/SP. DIANTE DOS FATOS ILUSTRADOS ACIMA INFORMO A VOSSA EXCELENCIA QUE PROSSEGUE INVESTIGAÇÃO A FIM DE APURAR A IDENTIFICAÇÃO DO OUTRO INDIVÍDUO, DE COMPLEIÇÃO GORDA, QUE AGIU JUNTAMENTE COM O INVESTIGADO JOÃO". Em Juízo ratificou a versão apresentada.

A testemunha Policial Militar FLAVIO LUIZ RAMOS GIANNINI, ouvida na fase inquisitiva (fl. 15), declarou: "ELE E SEU COLEGA DE FARDA LEANDRO, APRESENTARAM A OCORRÊNCIA DE ROUBO NA FARMÁCIA DENOMINADA MATÃO FARMA, SITUADA NA RUA PEDRO BIGAL, Nº 1107, ONDE SEGUNDO INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA DOIS INDIVÍDUOS ENTRARAM NO LOCAL, SENDO UM MAGRO ALTO, DE COR PARDA, TRAJANDO CALÇA DE TACTEL PRETA E CAMISETA PRETA COM UMA CAVEIRA NAS COSTAS E UMA CAMISETA DE COR LARANJA AMARRADA NO BRAÇO DIREITO, O OUTRO BAIXO GORDO, DE COR BRANCA, CALÇA JEANS, CAMISETA NA COR CINZA COM CAPUZ NA CABEÇA; ARMADOS COM UM REVÓLVER OXIDADO ANUNCIARAM O ROUBO, SENDO SUBTRAÍDO A IMPORTÂNCIA APROXIMADA DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), VALOR ESTE QUE ESTAVA NO ESCRITÓRIO E EM SEGUIDA EVADIRAM-SE A PÉ SENTIDO AVENIDA FRANCISCO MASTROPIETRO. UM DOS AUTORES DO DELITO DEIXOU UM BONÉ PRETO DE ABA VERMELHA DA MARCA TOMMY HILGIFER CAIR". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Soube que posteriormente os policiais apreenderam na casa do réu uma camiseta e máscara semelhantes às utilizadas no crime.

A testemunha Policial Militar LEANDRO PEREIRA DA SILVA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 16), declarou: "JUNTAMENTE COM SEU COLEGA DE FARDA GIANNINI, COMPARECERAM A UMA OCORRÊNCIA DE ROUBO NA FARMÁCIA, APÓS ACIONADOS VIA COPOM, DENOMINADA MATÃO FARMA, SITUADA NA RUA PEDRO BIGAL, Nº 1107, ONDE SEGUNDO INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA DOIS INDIVÍDUOS ENTRARAM NO LOCAL, SENDO UM MAGRO ALTO, DE COR PARDA, TRAJANDO CALÇA DE TACTEL PRETA E CAMISETA PRETA COM UMA CAVEIRA NAS COSTAS E UMA CAMISETA DE COR LARANJA AMARRADA NO BRAÇO DIREITO, O OUTRO BAIXO GORDO, DE COR BRANCA, CALÇA JEANS, CAMISETA NA COR CINZA COM CAPUZ NA CABEÇA; ARMADOS COM UM REVÓLVER OXIDADO ANUNCIARAM O ROUBO, SENDO SUBTRAÍDO A IMPORTÂNCIA APROXIMADA DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), VALOR ESTE QUE ESTAVA NO ESCRITÓRIO E EM SEGUIDA EVADIRAM-SE A PÉ SENTIDO AVENIDA FRANCISCO MASTROPIETRO. UM DOS AUTORES DO DELITO DEIXOU UM BONÉ PRETO DE ABA VERMELHA DA MARCA TOMMY HILGIFER CAIR, SENDO REFERIDO OBJETO APREENDIDO EM AUTO PRÓPRIO. O LOCAL POSSUI SISTEMA DE MONITORAMENTO". Em Juízo ratificou a versão apresentada.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia foram comprovados. A confissão do réu, feita em Juízo, está em consonância com as provas produzidas nos autos, em especial a declaração da vítima (que descreveu as características físicas do réu, inclusive tatuagem específica nos dedos), localização da camiseta e máscara utilizadas no crime na casa do réu, bem como pelo relatório de investigação da polícia civil.

Destarte, segundo apurado, na data dos fatos, o réu e uma outra pessoa até então não identificada, possuindo como características físicas ser do sexo masculino, cor branca, baixo, robusto, dirigiram-se até o estabelecimento comercial "Matão Farma", portando uma arma de fogo, para praticar crime de roubo.

No momento do crime o réu vestia uma calça preta, uma camiseta preta com um desenho de caveira nas costas, uma camiseta de cor laranja amarrada no braço direito e uma máscara na face, enquanto o outro assaltante estava com uma máscara de fantasia de monstro cobrindo a face.

Ao chegarem ao estabelecimento comercial o réu e o outro assaltante renderam a vítima Bruna Daiane Ramos, funcionária do local, ameaçando-a com a arma de fogo, e anunciaram o assalto.

Enquanto o outro assaltante permaneceu na farmácia, vigiando a vítima e o local, o réu foi até o escritório e subtraiu R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em seguida, os assaltantes fugiram no sentido da Rua Pedro Bigal, sendo que, durante a fuga, o réu deixou cair um boné, bem como um dos autores do crime deixou cair uma máscara.

Apurou-se, ademais, que no dia seguinte ao roubo (12/11/2020) policiais militares receberam a notícia de que o réu era um dos autores do roubo e foram até a casa onde ele estava morando com a avó, sendo que, durante a realização de diligências no local, os policiais localizaram no quarto de JOÃO VICTOR MIRANDA uma camiseta de cor preta, com um desenho de caveira nas costas e uma máscara (fantasia de monstro), objetos estes com as mesmas características das vestimentas utilizadas pelos autores do roubo à farmácia.

Portanto, ficou demonstrado que o réu, no dia 11 de novembro de 2020, por volta das 16h20, na Rua Pedro Bigal, 1107, Bela Vista, nesta cidade e comarca de Matão, com outra pessoa até o momento não identificada, agindo em concurso e unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito comum R\$ 10.000,00 pertencentes à pessoa jurídica "Matão Farma", ocorrendo a subsunção ao preceito primário do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Não foi demonstrada nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

A falta de perícia na arma não leva ao afastamento da majorante. A vítima relatou com clareza que o réu estava portando uma arma de fogo, o que se verifica nas imagens do local do crime.

Logo, a condenação é de rigor.

III - Dosimetria da pena

A pena do delito capitulado no artigo 157 do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são negativas. O crime foi praticado em concurso de agentes. Esta causa de aumento não será utilizada para incremento da pena, podendo ser sopesada, neste momento, como circunstância judicial negativa. Ressalto que a prática do delito em concurso de agentes facilitou a consumação e efetivamente aumentou a censurabilidade. Destaco, ainda, que o réu é portador de maus antecedentes e estava em cumprimento de pena quando praticou esse novo crime. Deste modo, fixo, para que ocorra a correta reprovação e prevenção, a pena base 1/4 acima do mínimo legal, alcançando 05 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Presente a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, majoro a pena em 2/3, fixando-a em 08 anos e 04 meses de reclusão, e 20 dias-multa.

Ressalto que a arma foi efetivamente utilizada para quebrar a resistência da vítima, e, assim, possibilitar a subtração. Não há causa de diminuição de pena.

Assim, chega-se à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, e 20 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pois não há informação sobre a situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena, diante das circunstâncias judiciais negativas, reincidência e do montante da pena, será o fechado.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Também não faz jus à suspensão condicional da pena.

O réu respondeu ao processo parcialmente preso. Em razão dos fatos apurados neste

feito, constato que há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), posto que, com a condenação e pelo montante da pena, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública. Ressalto que ainda persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, ora ratificada. Por tais razões, não poderá recorrer em liberdade.

IV – Decisão

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório veiculado na denúncia a fim de CONDENAR o réu JOÃO VICTOR MIRANDA, qualificado nos autos, reincidente, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Não poderá recorrer em liberdade. Recomende-o à prisão. Condeno-o, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observado a gratuidade, se o caso. Deixo de fixar o valor mínimo de reparação por ausência de parâmetros seguros nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 07 de junho de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA